

Makler-Suchauftrag

Makler-Suchauftrag für den Kauf einer Immobilie

zwischen

(nachfolgend Kunde)

und

Irina Savchenko unabhängige & IHK-geprüfte Immobilienkauffrau Erlaubnis § 34c vom 31.07.2019 Bezirksamt Pankow von Berlin St.Nr. 35/505/00655, Bayerische Str. 8, 10707 Berlin

(nachfolgend Makler)

wird der folgende Suchauftrag vereinbart:

1. Angaben zur Immobilie

Der Käufer sucht eine Immobilie mit den folgenden Merkmalen (siehe Anhang für eine Liste der gewünschten Kriterien für die Immobilie).

Das Ziel des Käufers ist es, einen notariellen Kaufvertrag über die betreffende Immobilie abzuschließen. Zu diesem Zweck muss der Immobilienmakler dem Käufer geeignete Immobilien zeigen und die Möglichkeit aufzuzeigen, wie ein notarieller Kaufvertrag über eine geeignete Immobilie abgeschlossen werden kann.

Поручение на поиск объекта для покупки

между

(далее Заказчик)

и

Ирина Савченко, независимый и сертифицированный IHK агент по недвижимости, лицензия § 34 с от 31.07.2019, Районное управление Панков Берлина, St.Nr. 35/505/00655, Байрише Штрассе. 8, 10707 Берлин

(далее Маклер)

согласован следующий поисковый запрос:

1. Сведения о недвижимости

Покупатель ищет недвижимость со следующими характеристиками (см. приложение со списком желаемых критериев для искомой недвижимости).

Цель покупателя - заключить нотариально заверенный договор купли-продажи на данную недвижимость. Для этого агент по недвижимости должен показать покупателю подходящие объекты недвижимости и продемонстрировать возможность заключить нотариально заверенный договор купли-продажи подходящего объекта.

Makler-Suchauftrag

2. Die Aufgaben eines Maklers umfassen folgende Punkte:

1. Wohnungsauswahl:

- Identifizierung der Bedürfnisse des Käufers und Angebot ausgewählter Immobilienoptionen.
- Abstimmung und Durchführung von Besichtigungen der verfügbaren Objekte mit dem Käufer zur Bewertung ihrer Eignung.

2. Zustandsprüfung des Hauses und der Dokumente:

- Analyse der Dokumentation der Immobilie zur Feststellung möglicher Probleme.
- Bewertung des technischen Zustands der Wohnung und des Hauses.
- Den Kunden über alle festgestellten Details informieren.
- Bei Bedarf und auf Wunsch des Kunden: Suche und Beauftragung eines technischen Experten zur professionellen Bewertung des Objekts.

3. Verhandlungen und Preisverhandlungen mit dem Verkäufer:

- Vertretung der Interessen des Käufers in Verhandlungen mit dem Verkäufer hinsichtlich des Preises und der Vertragsbedingungen.
- Erzielen einer für beide Seiten vorteilhaften Vereinbarung.

4. Informationen über alle möglichen Details und Besonderheiten der Immobilie:

- Bereitstellung aller notwendigen Informationen über die Wohnung für den Käufer, einschließlich ihrer Merkmale und der umgebenden Infrastruktur.

2. Обязанности Маклера включают следующие задачи:

1. Подбор квартир:

- Идентификация потребностей покупателя и предложение отобранных вариантов недвижимости.
- Согласование и проведение осмотра доступных объектов с покупателем для оценки их соответствия требованиям.

2. Проверка состояния дома и документов:

- Анализ документации на объект недвижимости для выявления возможных проблем в объекте.
- Оценка технического состояния квартиры и дома
- Информирование заказчика обо всех выявленных нюансах.
- В случае возникновения сомнений или по желанию и за счет заказчика: поиск и заказ технического специалиста для профессиональной оценки объекта.

3. Переговоры и торг с продавцом по цене:

- Представление интересов покупателя в переговорах с продавцом относительно цены и условий сделки.
- Достижение взаимовыгодного соглашения между сторонами.

4. Информирование обо всех возможных нюансах и особенностях объекта:

- Предоставление покупателю всей необходимой информации о квартире, включая ее характеристики, окружающую инфраструктуру и прочее.

Makler-Suchauftrag

5. Organisation der Unterzeichnung des Kaufvertrags sowie Überprüfung und Optimierung der Vertragspunkte:

- Unterstützung bei der Vorbereitung und Unterzeichnung aller erforderlichen Dokumente.
- Bei Bedarf Organisation eines Dolmetschers für die Vertragsunterzeichnung beim Notar.
- Analyse und Empfehlungen zur Verbesserung der Vertragsbedingungen.

6. Begleitung des Kaufprozesses:

- Bereitstellung aller notwendigen Unterstützung und Beratung während des Transaktionsprozesses.
- Lösung aller auftretenden Probleme oder Fragen im Zusammenhang mit dem Kaufprozess.

7. Kontrolle der ordnungsgemäßen Übergabe der Wohnung und Schlüssel:

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Übertragung des Eigentums vom Verkäufer auf den Käufer.
- Überwachung der Einhaltung aller Vertragsbedingungen und Abschluss der Transaktion.

3. Pflichten des Kunden

1. Informationsbereitstellung:

- Bereitstellung aller erforderlichen Informationen über die Anforderungen an die Immobilie an den Makler, wie Budget, Standortpräferenzen, Größe und andere Parameter.

2. Teilnahme an Besichtigungen:

- Aktive Teilnahme an Besichtigungen potenzieller Immobilienobjekte, um die eigenen Vorlieben besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

5. Organisation des Unterzeichnens des Kaufvertrags sowie Überprüfung und Optimierung der Vertragspunkte:

- Hilfe bei der Vorbereitung und Unterzeichnung aller erforderlichen Dokumente.
- Bei Bedarf Organisation eines Dolmetschers für die Vertragsunterzeichnung beim Notar.
- Analyse und Empfehlungen zur Verbesserung der Vertragsbedingungen.

6. Begleitung des Kaufprozesses:

- Bereitstellung aller notwendigen Unterstützung und Beratung während des Transaktionsprozesses.
- Lösung aller auftretenden Probleme oder Fragen im Zusammenhang mit dem Kaufprozess.

7. Kontrolle der ordnungsgemäßen Übergabe der Wohnung und Schlüssel:

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Übertragung des Eigentums vom Verkäufer auf den Käufer.
- Überwachung der Einhaltung aller Vertragsbedingungen und Abschluss der Transaktion.

3. Обязанности заказчика

1. Предоставление информации:

- Предоставление маклеру всех необходимых сведений о требованиях к недвижимости, таких как бюджет, предпочтения по расположению, размеру и другим параметрам.

2. Участие в просмотрах:

- Активное участие в осмотрах потенциальных объектов недвижимости для уточнения своих предпочтений и принятия обоснованных решений.

Makler-Suchauftrag

3. Zeitnahes Feedback:

- Bereitstellung von Feedback an den Makler zu besichtigten Objekten sowie Äußerung von Wünschen oder Anmerkungen zur effizienteren Immobilienauswahl.

4. Finanzielle Bereitschaft:

- Sicherstellung der finanziellen Bereitschaft zur Durchführung der Transaktion, einschließlich der Verfügbarkeit von Mitteln für die Zahlung des Eigenkapitals, der Maklerprovision, Steuern und Notarkosten.

5. Unterzeichnung des Vertrags:

- Unterzeichnung des Kaufvertrags und anderer erforderlicher Dokumente gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den vereinbarten Bedingungen mit dem Verkäufer.

6. Einhaltung der Vertragsbedingungen:

- Einhaltung aller Vertragsbedingungen, einschließlich der Teilnahme am Prozess der Unterzeichnung von Dokumenten, der fristgerechten Zahlung erforderlicher Beträge und der Erfüllung anderer Verpflichtungen.

7. Zusammenarbeit mit dem Makler:

- Zusammenarbeit mit dem Makler und Bereitstellung aller erforderlichen Informationen zu dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion.

8. Zeitnahe Benachrichtigung des Maklers bei Änderungen des Kaufinteresses.

9. Vertraulichkeit:

- Der Kunde verpflichtet sich, alle erhaltenen Informationen über einzelne Immobilien vertraulich zu behandeln und insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben.

3. Своевременная обратная связь:

- Предоставление обратной связи маклеру относительно просмотренных объектов, высказывание пожеланий или замечаний для более эффективного подбора недвижимости.

4. Финансовая готовность:

- Обеспечение финансовой готовности к совершению сделки, включая наличие средств для оплаты первоначального взноса, комиссии маклера, налогов и нотариальных расходов.

5. Подписание договора:

- Подписание договора купли-продажи и других необходимых документов в соответствии с законодательством и согласованными условиями с продавцом.

6. Соблюдение условий сделки:

- Соблюдение всех условий сделки, включая участие в процессе подписания документов, оплату необходимых сумм в срок и выполнение других обязательств.

7. Сотрудничество с маклером:

- Сотрудничество с маклером и предоставление необходимой информации для успешного завершения сделки.

8. Своевременное информирование маклера в случае изменения покупательского интереса.

9. Конфиденциальность

- Заказчик обязуется использовать полученную информацию о каждой конкретной недвижимости конфиденциально и, в частности, не передавать её третьим лицам.

Makler-Suchauftrag

- Im Falle, dass ein Dritter, der die Informationen über das zum Verkauf stehende Objekt vom Käufer erhalten hat, die Immobilie durch einen notariellen Kaufvertrag ohne Wissen des Maklers erwirbt, kann der Makler vom Kunden Schadensersatz in Höhe der vereinbarten Provision verlangen.
Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt nicht für unabhängige Beratungen mit Dritten in Bezug auf den Immobilienkauf des Kunden und die damit verbundenen Dienstleistungen (z. B.: unabhängige Wertermittlung, vorläufige Beurteilung der Zusammensetzung und der Kosten von Reparaturen, Steuer-/Rechts-/Versicherungsberatung usw.).

4. Vergütung

Der Kunde beauftragt den Immobilienmakler gemäß den oben genannten Vorgaben und bezahlt an den Immobilienmakler für den Fall des erfolgreichen Abschlusses eines notariellen Kaufvertrages über eine nachgewiesene Immobilie eine Käuferprovision in Höhe von 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt, mindestens jedoch 5.900,- EUR zzgl. MwSt.
Die vereinbarte Provision ist verdient und fällig mit der Beurkundung des notariellen Kaufvertrages. Der Immobilienmakler wird eine Rechnung über die vereinbarte Provision stellen.
Die Provision wird auch dann fällig, wenn der Käufer ein wirtschaftlich gleichwertiges Geschäft über die nachgewiesene Immobilie abschließt.

- В случае, если третье лицо, получившее информацию о предлагаемой к продаже недвижимости от Заказчика, приобретает её по нотариальному договору купли-продажи без ведома Makлера, то Makлер может требовать от Заказчика возмещение ущерба в размере согласованной комиссии.
Обязанность соблюдения конфиденциальности не распространяется на независимые консультации с третьими лицами относительно покупки недвижимости заказчиком и связанных с ней услуг (например: независимой оценки стоимости, предварительной оценки состава и стоимости ремонта, налоговой/юридической/страховой консультации и т.п.)

4. Вознаграждение

Клиент заключает договор с Makлером в соответствии с вышеуказанными условиями и выплачивает Makлеру комиссионное вознаграждение в размере 3,57% (включая НДС), но не менее 5.900 евро (плюс НДС) в случае успешного заключения нотариально заверенного договора купли-продажи проверенного объекта недвижимости.
Оговоренная комиссия начисляется и выплачивается после нотариального заверения договора купли-продажи. Makлер выставляет счет на оговоренную комиссию.
Комиссия также подлежит оплате, если покупатель заключает экономически эквивалентную сделку по проверенному объекту недвижимости.

Makler-Suchauftrag

5. Sonstige Vereinbarungen

- Identifikation:

Der Makler ist gemäß dem Geldwäschegesetz besonders verpflichtet und muss daher die Identität des Kunden bei Äußerung des ernsthaften Kaufinteresses durch Vorlage einer Kopie des Personalausweises überprüfen. Der Kunde wird den Makler bei der Erfüllung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz unterstützen.

- Widerrufsbelehrung:

Dieser Suchauftrag wurde außerhalb der Geschäftsräume des Maklers oder mittels Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen, weshalb dem Kunden ein Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Widerrufsbelehrung zusteht. Der Kunde bestätigt den Erhalt der Widerrufsbelehrung vom Makler.

- Unwirksamkeit einzelner Vereinbarungen:

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages.

Unterschriften

Ort, Datum

Unterschrift Makler / Подпись маклера

5. Другие соглашения

- Идентификация:

Маклер обязан согласно закону о противодействии отмыванию денег особенно тщательно проверить личность заказчика при выражении серьезного интереса к покупке, предъявив копию паспорта. Клиент обязуется поддерживать маклера в выполнении обязанностей согласно закону о противодействии отмыванию денег.

- Отзыв оферты:

Это заказ был заключен вне помещений маклера или с использованием средств дистанционной связи, поэтому клиент имеет право на отзыв в течение 14 дней с момента получения уведомления об отзыве. Клиент подтверждает получение уведомления об отзыве от маклера.

- Недействительность отдельных соглашений:

Если какое-либо положение этого договора будет признано недействительным, это не затрагивает действительность остальных положений этого договора.

Подписи сторон

Ort, Datum

Unterschrift Kunde / Подпись заказчика

Makler Suchauftrag

Anlage

Детали заявки на недвижимость

☐ Дом ☐ Многоквартирный дом ☐ Квартира

☐ Для собственного проживания ☐ Для сдачи в аренду

районы

Количество комнат

Желаемая площадь

☐ EG ☐ 1. OG ☐ 2. OG ☐ 3. OG ☐ DG

Предпочтительные жилые этажи

☐ EG ☐ 1. OG ☐ 2. OG ☐ 3. OG ☐ DG

Исключаемые живые этажи

Бюджет

☐ да ☐ нет ☐ консультация

Финансирование

Как быстро планируется покупка?

☐ да ☐ нет ☐ важно ☐ не важно

Наличие парковки

☐ да ☐ нет ☐ важно ☐ не важно

Лифт

☐ да ☐ нет ☐ важно ☐ не важно

Балкон

☐ да ☐ нет ☐ важно ☐ не важно

Отдельная кухня

☐ да ☐ нет ☐ важно ☐ не важно

Новостройки

☐ да ☐ нет ☐ важно ☐ не важно

Старый фонд

☐ да ☐ нет ☐ важно ☐ не важно

Под ремонт

Дополнительные пожелания

Makler-Suchauftrag für Immobilien zum Kauf

- ☒ Ich/Wir habe(n) die Widerrufsbelehrung für Verbraucher erhalten und gelesen. (Dieses Feld ist nur durch Verbraucher zu bestätigen)
- ☒ Ich/Wir bin/sind damit einverstanden und verlange(n) ausdrücklich, dass Irina Savchenko vor Ende der Widerrufsfrist mit der Maklertätigkeit beginnt. Mir/Uns ist bekannt, dass sich bei vollständiger Vertragserfüllung durch die Irina Savchenko mein/unser Widerrufsrecht unter Umständen verkürzt. (Dieses Feld ist nur durch Verbraucher zu bestätigen)

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Irina Savchenko, unabhängige und IHK-geprüfte Immobilienkauffrau, Erlaubnis §34c vom 31.07.2019 Bezirksamt Pankow von Berlin,

Mail: savchenko@sb-estate.de, Telefon: 030 55464920, Adresse: Bayerische Str. 8, 10707 Berlin, St.Nr. 35/505/00655) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

- An Irina Savchenko, E-Mail: savchenko.berlin@gmail.com, Telefon: +49 152 3638 0260
Adresse: Fontanepromenade 13, 10967 Berlin
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*).
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum

* Unzutreffendes streichen.

Makler-Suchauftrag für Immobilien zum Kauf

1. Der Auftraggeber erteilt hiermit dem Auftragnehmer den Auftrag eine Immobilie zum Kauf zu finden. Die gewünschten Objektdaten bzgl. benötigte Wohnfläche, Anzahl der Zimmer, gewünschte Lage sowie andere Daten zum Objekt sind in dieses Formular einzutragen. Dieser Suchauftrag wird bis zu einer Objektfindung erteilt.

2. Aufgrund dieses Vertrages wird der Auftragnehmer, Kaufimmobilien vorstellen. Kontakt mit Wohnungs- und Hauseigentümer bzw. den Immobilieneigentümern herstellen. Besichtigungstermine vereinbaren. Den Auftraggeber bei den Wohnungs- und Hauseigentümer bzw. den Immobilieneigentümern vorstellen. Für den Auftraggeber Verhandlungen mit Wohnungs- und Hauseigentümer bzw. den Immobilieneigentümern führen und den abschließenden Notarvertrag bis zur Beurkundung vorbereiten. Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung für den Inhalt und die Vollständigkeit der Vertragsentwürfe.

3. Der Auftragnehmer trägt sämtliche von ihm verursachte Kosten z.B. für Werbung. Der Auftraggeber verpflichtet sich, im Rahmen dieses Auftrages dem Auftragnehmer – soweit vorhanden – stets aktuelle Unterlagen, wie z.B. Einkommensnachweise oder Finanzierungsbestätigungen, Steuerbescheide, Kopie des Personalausweises u.a. zur Verfügung zu stellen.

4. Sofern der Auftraggeber den Auftragnehmer mit der förmlichen Reservierung und Vorbereitung eines Notarvertrages für ein bestimmtes Objekt beauftragt, wird der Auftragnehmer dieses Objekt keinem weiteren Interessenten anbieten. Aufgrund dieser Reservierung erwächst für den Auftragnehmer der Anspruch auf Zahlung eines Maklerhonorars.

5. Der Auftraggeber ist zur Zahlung eines Maklerhonorars an den Auftragnehmer nach einem Kaufvertragsabschluss verpflichtet. Die Höhe des Honorars beträgt 3% vom Kaufpreis zzgl. ges. MwSt. von z.Z. 19 % des vermittelten Objektes, mindestens jedoch 5.900,- EUR zzgl. MwSt., und ist, nach Kaufvertragsabschluss, sofort verdient und fällig. Alle Angebote, die der Auftraggeber vom Auftragnehmer erhält, sind freibleibend und ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Bei Weitergabe an Dritte haftet der Auftraggeber für das Honorar. Die Annahme, Verwertung und Weitergabe der Angebotsdaten begründen einen Maklervertrag. Die Angebote können per Email, telefonisch oder persönlich übermittelt werden.

6. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit des Vertrages dadurch nicht berührt. Die Vertragsparteien werden in einem solchen Fall die unwirksamen Bestimmungen durch eine Regelung ersetzen, die dem gewollten Zweck und der wirtschaftlichen Wirkung der ungültigen Bestimmung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt, soweit sich bei der Durchführung dieses Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, diesen Vertrag gelesen und verstanden zu haben und erkläre mich mit dem Inhalt dieses Vertrages einverstanden.

Irina Savchenko ist berechtigt, die von Ihnen angegebenen Daten im Rahmen einer Immobiliensuche an Dritte weiterzuleiten.

Unterschrift des Auftraggebers

Ort, Datum